

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação ajuizada por FLAUSINO MEDEIROS ROSSTER em face da UNIÃO FEDERAL visando o pagamento do adicional de periculosidade relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009, todos os meses de 2010, 2011 e 2012, ao mês de dezembro de 2013, todo o ano de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e de janeiro a abril de 2019.

O autor narra na inicial uma sucessão de Portarias do INT - Instituto Nacional de Tecnologia que, entre os anos de 2002 e 2019, concederam e suprimiram o pagamento do adicional de periculosidade.

Destaca que a anulação da Portarias INT 072/2009 e 073/2009 foi realizada através da edição da Portaria INT 125/2013, que estabeleceu "*retroação dos efeitos financeiros a partir de 01/11/2009, para os servidores constantes no anexo à Portaria INT 019, de 01/03/2019, do adicional de periculosidade ou insalubridade no percentual indicado naquela Portaria*" (EVENTO 1, doc.1, fl.29). Porém, não recebeu o retroativo a partir de novembro de 2009.

Narra também que a Diretoria de Administração da Secretaria Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, ao analisar a possibilidade de se utilizar o laudo pericial anterior, de 2002, para pagamento do adicional nos períodos de 29/10/2009 a 25/11/2013, emitiu parecer desfavorável ao pagamento (EVENTO 8, doc.29).

Após a contestação, a sentença julgou procedente o pedido do autor.

Com a apresentação do recurso inominado pela UNIÃO, a 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, por unanimidade, reformou a sentença e julgou improcedente a ação com fundamento no PUIL 413/RS, que estabelece que o pagamento do adicional está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições perigosas a que estão submetidos os servidores, não sendo possível emprestar efeitos retroativos a laudo pericial atual.

A parte autora apresentou Pedido de Uniformização da Jurisprudência em que indica divergência em relação ao julgamento proferido pela 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, quando da apreciação do recurso cível nº 5088645-38.2023.4.02.5101/RJ.

Admitido o incidente através do despacho do EVENTO 119, após regular distribuição, vieram os autos conclusos.

Eis o breve relatório do processo.

Compulsados os autos, verifico que o pedido de pagamento do adicional de periculosidade no período de 2009 a 2019 foi objeto de análise em processo administrativo que concluiu pelo indeferimento de concessão da verba (EVENTO 8, doc.29).

Assim, impõe-se observar questão de ordem pública que ainda não foi apreciada, relativa à competência do Juizado Especial Federal no que diz respeito ao pedido de anulação do ato administrativo que negou o pagamento do adicional pleiteado pelo autor.

Deste modo, com fundamento nos artigos 9º e 10 do CPC, intime-se as partes a se manifestarem no prazo de 05 dias, nos termos supra.

Após, retornem os autos conclusos.